Santa Fe, 18 de JUNIO de 2025

Señor
SUB DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

CPN Agustín C. Costa

SU DESPACHO

A) OBJETO

El objetivo básico de la presente consiste en realizar un control de Viáticos móviles en la **Jefatura de Zona VI – Rosario**. Dicho análisis tiende a determinar en cada caso la procedencia de dicha retribución en el marco de la reglamentación vigente.

B) ALCANCE

El control abarca el periodo del 01/12/2024 al 28/02/2025

C) REGLAMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPULSADA QUE FUERA TENIDA EN CUENTA EN EL ANÁLISIS

1) Normativa de Viatico Móvil: Ley 20,330, C.C.T. 572/09, Reglamentación Acta Nro. 05/92, Resolución Nro. 05/92 de la CCP, Resolución Nro. I-210/93-DPV.
2) Memorando Nro. 015 de fecha 30/10/2022 – Comisiones de servicio que tengan por destino localidades fuera de la Provincia de Santa Fe.
3) Documentación aportada por Dirección de Recursos Humanos, según nota Nro. 30/25.

i. Nómina de los agentes dependientes de la Jefatura de Zona VI – Rosario, indicando:
   - Apellido y Nombre
   - Número de documento
   - Domicilio particular
   - Función

ii. Licencias ordinarias y extraordinarias y/o franquicias que hayan sido otorgadas y usufructuadas por los agentes incluidos en la nómina antedicha durante el período de diciembre de 2024 a febrero de 2025.

iii. Registro de fichaje en reloj digital para el período de diciembre de 2024 a febrero de 2025.

4) Información emitida por el Sistema de Comisiones y Servicios sobre cada salida de comisión de servicio para el período de diciembre de 2024 a febrero de 2025, donde se detalla él o los agentes, fecha y lugar o lugares de destino, movilidad que trasladó a los agentes, horario de salida y horario de llegada.

5) Información obtenida de los SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL: Sistema Gestya Plataforma Infoweb. Para el caso de la Dirección General que nos ocupa, el control alcanza a las siguiente movilidades livianas:

- FORD RANGER – DOMINIO: AA 442 IH
- IVECO DAYLY – DOMINIO: AF 017 MR
- FORD RANGER – DOMINIO: EFC 513
- RENAULT KANGOO – DOMINIO: MZZ 887
- TOYOTA HILUX – DOMINIO: POZ 049

D) <u>TAREAS REALIZADAS</u>

Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

- Controles cruzados entre información de ficha de reloj digital (ingreso y egreso al lugar habitual de trabajo) e información relacionada con salidas en comisión de servicio.
- Controles de horario y seguimiento de recorridos mediante las herramientas de informáticas que utilizan tecnología GPS. Consultas de reportes de Sistema Gestya Plataforma Infoweb.
- Establecer diferencias entre montos en pesos liquidados bajo el concepto de viático móvil, según datos cargados por los agentes al Sistema, y lo que debería liquidarse en función de los reportes obtenidos mediante el sistema informático de la herramienta GPS y los demás datos y lineamientos considerados y detallados en el presente informe.

E) <u>ANTECEDENTES</u>

Los viáticos móviles deben analizarse a partir del concepto de "Viático" enunciado por la normativa vigente, según la cual: *"Es la compensación que corresponde al trabajador para atender sus gastos personales con motivo del desempeño de una comisión de servicios fuera de su lugar habitual de trabajo, ..."* (artículo 33 – punto 1 – Inciso F – Convenio Colectivo de Trabajo 572/09).

Similarmente la Ley 20.320 en su artículo 34 inciso c) expresa: *"Es la compensación que corresponde al trabajador para atender los gastos personales que le ocasiona el desempeño de una comisión de servicio"*.

En lo que refiere a Viáticos Móviles, la Comisión Paritaria Provincial mediante acta Nro. 05/92, ratificada por Resolución Nro. 05/92 de dicho cuerpo paritario, y homologada por Resolución Nro. I-210/93 (del Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad), aprueba (entre otros) la Reglamentación de Viático Móvil.
Cabe destacar los aspectos más relevantes de dicha normativa:

"El vocablo viático tiene su significado que expresa dinero o provisiones que se dan a una persona que hace un viaje". Esta interpretación toma el Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 55/89 en el capítulo XII – De las compensaciones artículo 38 inciso c), que expresa *"es la compensación que corresponde al trabajador para atender gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicio. A los efectos de la liquidación del viático y la aplicación del presente régimen se establece como asiento habitual, el lugar donde están instaladas las Direcciones y/o Jefaturas de Zonas."*

El valor del viático diario fijado (al 100%), se calcula aplicando el 20% sobre el sueldo básico de la Clase VI. El viático comenzará a devengarse desde el momento en que el agente sale de su asiento habitual para desempeñar una comisión de servicio y hasta que regrese al mismo, ambos inclusive teniendo en cuenta la siguiente forma de liquidar:

1) Cuando la duración de la comisión de servicio sea mayor a siete (7) horas, se liquidará el 50% (cincuenta por ciento) del viático diario establecido.
2) Cuando la duración de la comisión de servicio sea mayor a doce (12) horas, se liquidará el 85% (ochenta y cinco por ciento) del viático diario establecido.
3) Cuando la comisión de servicio se inicie antes de las diecisiete (17) horas y el agente deba pernoctar en el lugar de destino, se liquidará el 70% (setenta por ciento) del viático diario establecido.
4) Cuando la comisión de servicio se inicie después de las diecisiete (17) horas y e agente deba pernoctar en el lugar de destino, se liquidará el 50% (cincuenta por ciento) del viático diario establecido.
5) Cuando la comisión de servicio se inicie antes de las doce (12) horas y el agente deba pernoctar en el lugar de destino, se liquidará el 100% (cien por ciento) del viático diario establecido.
6) Cada día de permanencia fuera de su asiento habitual, se liquidará el 100% (ciento por ciento) del viático diario establecido.

7) Cuando el regreso del agente se produzca el día posterior al de salida, o sea el de finalización de la comisión, se liquidará de la siguiente forma:
   i) Si el arribo se produce hasta (1) una hora después del horario administrativo matutino, el 50% (cincuenta por ciento) del viático diario establecido.
   ii) Si el arribo se produce pasado dicho término, el 85% (ochenta y cinto por ciento) del viático diario establecido.
8) Cuando al agente le fuera ordenada una comisión o servicio en un lugar alejado a más de 50 (cincuenta) km. de su residencia habitual y la duración de dicha comisión no supere las siete (7) horas laborales, y aun cuando la misma se cumpla dentro de horario administrativo, se liquidará el 10% (diez por ciento) del viático diario establecido.
9) Cuando un agente se le ordene una comisión de servicio a un lugar alejado a más de 50 (cincuenta) km. de los límites provinciales, se reconoce un incremento del 100% (ciento por ciento) del valor del viático diario establecido y por los días que se le prolongue la comisión fuera de los límites provinciales. Estos valores se abonarán cualquiera sea la hora de inicio-regreso de la comisión.

Cabe hacer notar que a partir de la vigencia del CCT Nro. 572/09, tal como lo establece este último, el viático móvil reviste el carácter de remunerativo.

Asimismo, se destaca que la reglamentación del Viático Móvil que se aplica actualmente, reglamenta el Art. 38 del Capítulo XII – De las Compensaciones del CCT Nro. 55/89, siendo este último reemplazado posteriormente por el CCT 572, con vigencia a partir del año 2009.

F) <u>LIMITACIONES Y ACLARACIONES PREVIAS</u>

Según surge de la información aportada por las planillas “Detalle de comisión con viático”, se detecto el uso de las siguientes movilidades que no cuentan con dispositivo GPS instalado: **Chevrolet S10 – Dominio AA 983**, **Ford Ranger – Dominio AB 680 EZ** y **Chevrolet Vectra – Dominio GKP 430**.

También, **se observan salidas en comisión utilizando movilidades externas a esta Dirección Provincial de Vialidad, por lo tanto no cuentan con dispositivo GPS instalado.**

Para mayor comprensión de los anexos, se aclara que cuando en observaciones se menciona que “En detalle de comisión registra distinto horario de salida y/o regreso” se refiere a que el horario de salida y/o de regreso de la comisión informado por el agente, es diferente a el horario que surge de la herramienta GPS para dicha salida en comisión. Otro punto que vale la pena aclara es que cuando se habla de “Detalle de comisión” se refiere a la liquidación de comisiones de servicios con viático emitida por el Sistema de Comisiones y Servicios.

Se deja constancia de que esta Auditoría ha adoptado dos criterios para el desarrollo del trabajo:

- Contemplar una tolerancia de hasta 5 kilómetros respecto a la distancia entre el destino informado en la carga de la comisión en sistema y el asiento habitual de trabajo. Este criterio tiene como finalidad contemplar posibles variaciones menores en las distancias recorridas durante el desarrollo de la comisión, teniendo en cuenta que el sistema no permite cargar más de un destino.

- Considerar una tolerancia de hasta 30 minutos respecto a la duración real de la salida en Comisión de servicio, según el registro del GPS. Este criterio tiene como finalidad contemplar posibles variaciones menores en la duración de los traslados o en el desarrollo de la comisión, que podrían generar diferencias en el tiempo total registrado. Ante eventuales dudas en la interpretación de dichos tiempos, se ha decidido aplicar un enfoque que resulte más beneficioso para el

agente vial, garantizando así una evaluación justa y razonable al determinar el porcentaje de viático móvil correspondiente en cada caso.

Asimismo, es importante señalar que, en los casos en los que esta Auditoría determine que no corresponde la liquidación del viático, o bien que corresponde hacerlo al 10%, se ha resuelto considerar, para el cálculo de las diferencias obrantes en la planilla del presente informe, el pago del refrigerio no percibido oportunamente por el agente. Este criterio se adopta dado que, al liquidarse un viático, en el recibo de haberes del agente se descuenta automáticamente el día de refrigerio correspondiente. Cabe destacar que el monto del refrigerio es superior al del viático liquidado al 10%, por lo que esta medida busca compensar de manera equitativa la afectación en el haber del agente. Incluso en la liquidación habitual de haberes y viáticos, cuando corresponde liquidar una comisión de servicios al 10%, esta repartición opta directamente por abonar el día de refrigerio, dado que su importe resulta mayor, garantizando así una compensación más favorable para el agente.

Por último, cabe destacar que no fue posible analizar todas las comisiones de servicio debido a la **ausencia de dispositivos GPS** en las movilidades utilizadas, tanto propias como externas. En consecuencia, esta comisión auditora adoptó el criterio de considerarlas como “bien liquidadas”, es decir, sin diferencias entre lo efectivamente percibido en el recibo de sueldo bajo el concepto de viáticos móviles. Este criterio se adoptó ante la imposibilidad de verificar los recorridos de manera precisa, confiando en la correcta liquidación de los viáticos en función de la documentación presentada.

G) <u>DESARROLLO</u>

1. Control de viáticos móviles liquidados y pagados, utilizando la herramienta GPS

A los fines de efectuar los controles pertinentes, se procedió a confeccionar una planilla por agente y por mes para segmentar los análisis, ya que cada caso debe ser evaluado en forma particular en el marco de la normativa vigente.

Se efectuaron posteriormente las respectivas consultas y seguimientos de movimientos y posiciones mediante la herramienta informática GPS en las distintas movilidades afectadas a salidas en comisión de servicio (con la excepción de las movilidades AA 983 II, AB 680 EZ, GKP 430 y externas, que como fuese ya aclarado, no se pudo obtener información de dicho dispositivo de posicionamiento).

Para una mejor comprensión de lo efectivamente percibido en concepto de viáticos, se aclara que los mismos se cobran a mes vencido y están incluidos en los respectivos recibos de sueldo. Así por ejemplo, las salidas correspondientes al mes de diciembre, están liquidadas en el recibo de sueldos correspondiente al mes de enero que se perciben los primeros días de febrero. Otro concepto a tener en cuenta es el denominado “refrigerio”, ya que el día que se percibe el viático, no corresponde liquidar el mencionado ítem.

Del cruce de información entre:

- Datos recabados a partir de la documentación (planillas, etc) aportadas por la Dirección de Recursos Humanos.
- Datos e información que surge del Sistema informático **“Comisiones de Servicios”.**
- Los reportes de las herramientas GPS.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Se advierten casos en los cuales el horario de salida y regreso informado por los agentes en la planilla emitida por el Sistema “Comisiones de Servicios” y que sirviera de base para la posterior liquidación del viático, no se condice con el horario que surge de los reportes de la herramienta GPS. Si se tiene en

cuenta que la liquidación de Viáticos guarda relación directa tanto con la duración de la Salida en Comisión y con los horarios de salida y regreso, el agente debería haber percibido en su recibo de sueldo un importe menor al efectivamente cobrado en dicho concepto.

2. Se advierten dos casos en donde no correspondería percibir viáticos. Los mismos se diferencias en dos grupos:
   a) Casos en que la movilidad informada para la realización de la comisión donde la sumatoria de los km recorridos aportada por el GPS no justifica las distancias mínimas requeridas para que proceda su liquidación (50 km. de su asiento habitual).
   b) Se advierten tres casos en que se presume que el agente involucrado no sale en la comisión de servicios informada ya que al momento de fichar en el reloj digital de la Zona, la movilidad en la que supuestamente se hallase, se encontraba en viaje según dispositivo GPS.

Los casos advertidos en los incisos a) y b) precedentes se detallan en el “ANEXO II – LIQUIDADOS SIN CORRESPONDER”.

3. Del total de comisiones de servicio liquidas que asciende a un total de 475, debido a las limitaciones mencionadas en párrafos precedentes por no contar con herramientas GPS, se pudieron analizar en términos nominales el total de 376 comisiones de servicio liquidadas y **no se pudieron analizar 99 de ellas**, lo que en términos porcentuales representa un 79,16% y un 20,84% respectivamente. Sobre el universo de las mencionadas 99 salidas en comisión que no pudieron ser analizadas, 47 de ellas se realizaron con movilidades que no cuentan con GPS y **52 se realizaron con movilidades externas**, lo que en términos porcentuales representa un 47,47% y un 52,53% respectivamente. Con respecto a las movilidades externas utilizadas, se aclara que en ningún caso se registra el dominio (patente) de la movilidad ni ninguna otra identificación.

A los fines de exponer las diferencias monetarias derivadas de las situaciones planteadas en los incisos 1, se elaboró una planilla que bajo el título de “ANEXO I – RESUMEN POR AGENTE” muestra en forma global lo que habría percibido en exceso cada agente, por todo el período auditado.

2. Criterios de trabajo adoptado a los fines de determinar diferencia de liquidación del Viático

Se estableció el siguiente orden de prelación o primacía a los fines de la validación de datos que regulan y sustentan la liquidación del viático propiamente dicha:

I. Reportes obtenidos de GPS.
II. Reportes informados de fichadas en Reloj Digital de la Dirección General de Conservación y Licencias y Franquicias usufructuadas por el agente según lo informado por la Dirección de Recursos Humanos.
III. Datos cargados por los agentes al Sistema Informático Comisiones de Servicio.

H) <u>CONCLUSIONES GENERALES</u>

De las tareas de control realizadas, conforme al objeto, alcance y limitaciones supuestas, se concluye:

1) Se advierten situaciones en donde se debería percibir viáticos por un importe menor al efectivamente liquidado o no correspondería percibir los mismos a saber:

a) Casos en los cuales según registros del Sistema GPS, la salida en comisión de servicios (liquidada y abonada) no cumple los parámetros horarios reglamentarios que habilitan la percepción de Viáticos.
b) Casos en que el **destino informado en detalle de la comisión de servicio** para la movilidad informada no justifica las distancias mínimas requeridas para que proceda su liquidación. Tal es el caso de 34 (treinta y cuatro) salidas en comisión que según el destino informado y/o el GPS instalado, se encuentran a menos de 50km. de su asiento habitual.
c) 3 (tres) casos en que se presume que el agente no salio en comisión ya que la movilidad informada se encontraba en viaje al momento en que el agente ficha en el reloj digital de la Jefatura de Zona.

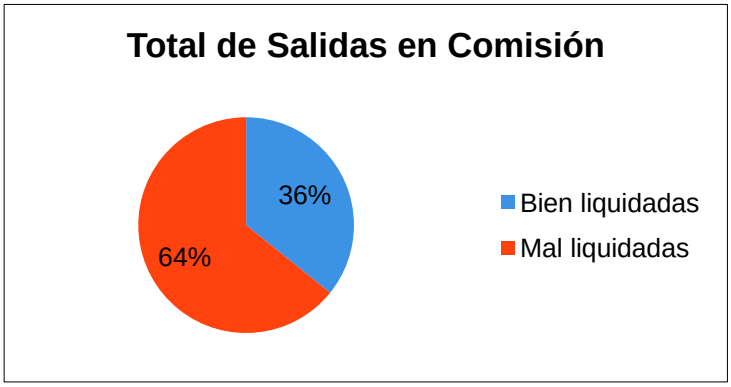
2) Del total de comisiones de servicio liquidas que asciende a la suma de $11.190.642,09 bajo los lineamientos descriptos en el presente informe, los **agentes deberían haber percibido en su recibo de sueldo un importe menor al efectivamente cobrado**. El importe de diferencias calculado asciende a la suma de $4.415.832,95.

3) Se observa una alta cantidad de comisiones de servicio realizadas con movilidades externas e internas que no cuentan con dispositivos GPS, lo que impide un adecuado control sobre los recorridos efectuados y la liquidación de viáticos correspondiente. Del total de 475 salidas en comisión, 99 no pudieron ser verificadas con GPS, lo que representa un 20,84% del total de salidas en comisión realizadas. Además, en lo que refiere a movilidades externas, en **ningún caso se registra el dominio (patente) de la movilidad ni ninguna otra identificación**, lo que dificulta aún más cualquier tarea de control, como por ejemplo, realizar un control de carga de combustible para estimar los kilómetros recorridos. Esta situación expone una vulnerabilidad en los procesos de auditoría y subraya la necesidad de adoptar medidas estrictas para garantizar la transparencia en la utilización de recursos públicos.

4) Dado que en el período analizado no estaba vigente la Resolución 113/25, las comisiones de servicio con movilidades externas fueron aprobadas sin el procedimiento de autorización formal requerido actualmente. Sin embargo, a partir de la vigencia de dicha resolución, es de cumplimiento obligatorio que toda comisión de servicio en la que se utilice una movilidad sin GPS cuente con autorización expresa del Administrador General, Sub Administrador o Ingeniero Jefe, conforme lo dispuesto en el Artículo 2° de dicha normativa.

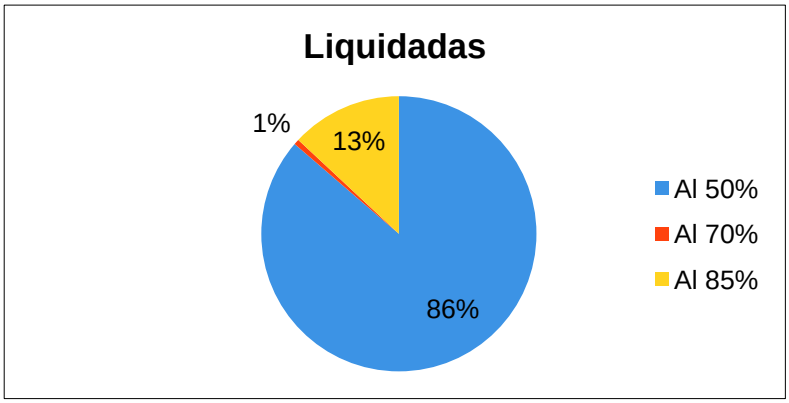
5) A raíz del informe desarrollado surge que del total de viáticos liquidados (475 días de salida en comisión), se liquidaron de la siguiente manera:

Sobre el total de salidas en comisión		
Comisiones	Bien liquidadas	Mal liquidadas
Cantidad de días	170	305
Porcentaje	35,79 %	64,21 %
Téngase en cuenta que las salidas en comisión que no pudieron ser analizadas por limitaciones en el GPS, se tomaron como bien liquidadas		

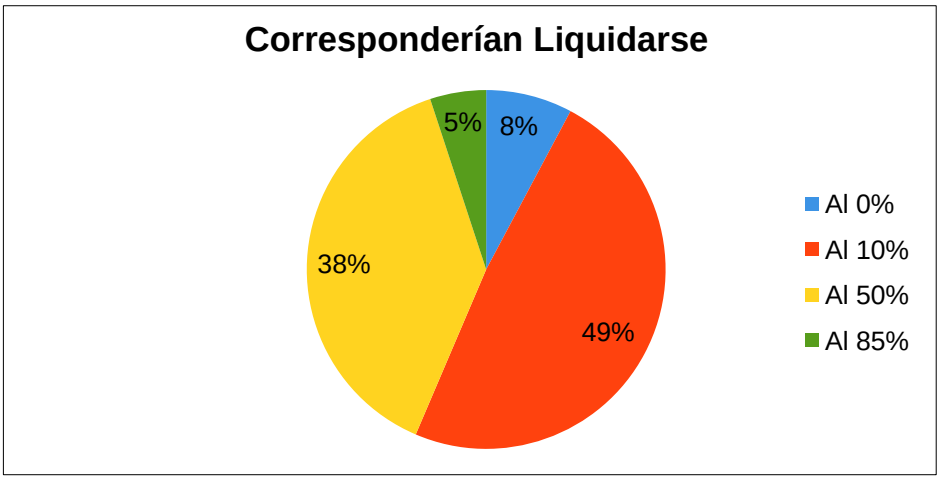


6) Se realiza una comparativa entre como se liquidaron el total de salidas en Comisión y como corresponderían haberse liquidado según la normativa vigente.

Comisiones como fueron liquidadas			
Se liquidaron	Al 50%	Al 70%	Al 85%
Cantidad de días	410	3	62
Porcentaje	86,32 %	0,63 %	13,05 %

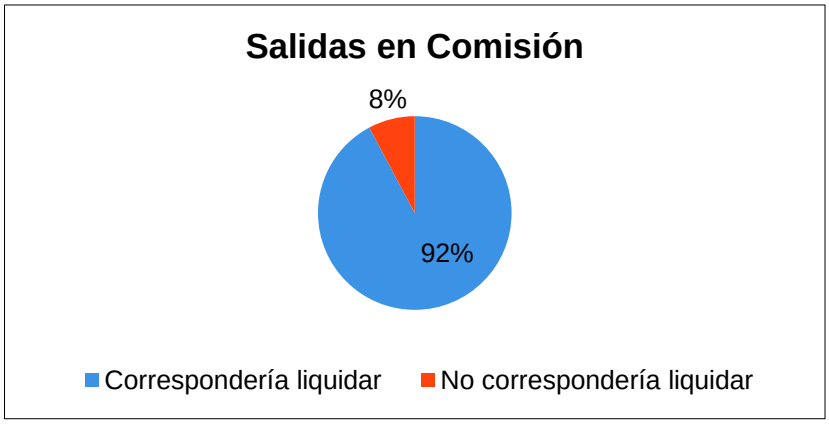


Comisiones como corresponderían liquidarse				
Correspondería	Al 0%	Al 10%	Al 50%	Al 85%
Cantidad de días	37	231	183	24
Porcentaje	7,79 %	48,63 %	38,53 %	5,05 %

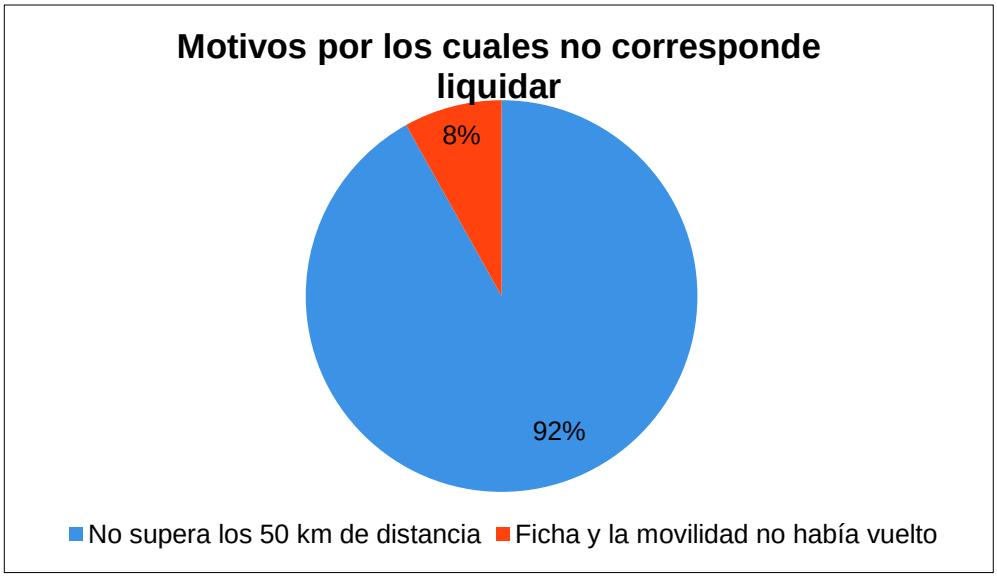


7) Las situaciones descriptas en el inciso 1) donde no corresponde percibir viáticos representan el 7,79% del total de viáticos liquidados.

Total de Salidas en Comisión		
	Correspondería liquidar	No correspondería liquidar
Cantidad de días	438	37
Porcentaje	92,21 %	7,79 %



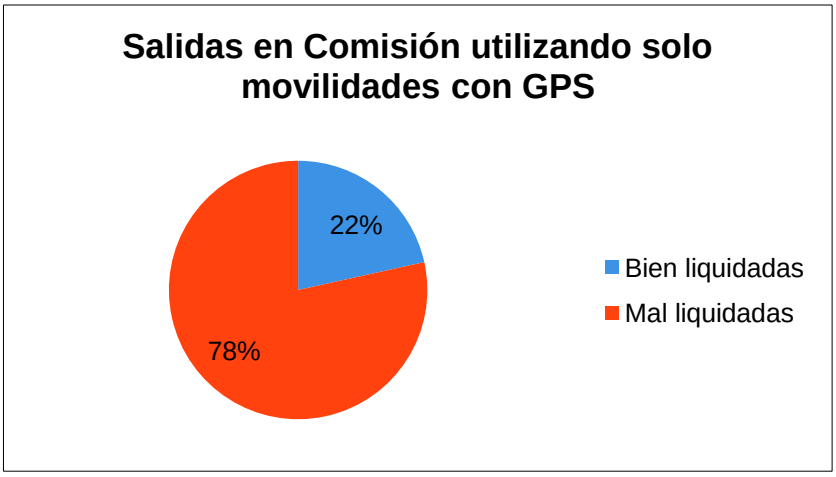
De total de días que no correspondería salir en comisión se desprende el siguiente detalle:	No supera los 50 km de distancia	34	**91,89 %**
	Ficha y la movilidad no había vuelto	3	**8,11 %**



8) Como dato adicional y para reflejar la incidencia, **considerando solo** las Comisiones de servicios realizadas con movilidades que cuentan con **GPS** (sin limitaciones) e informadas de igual manera en el sistema de comisiones, las mismas se liquidaron de la siguiente manera:

Total de Salidas en Comisión		
	Sin GPS	Con GPS
Cantidad de días	99	376
Porcentaje	20,84 %	79,16 %

Salidas en comisión utilizando movilidades con GPS		
Comisiones	Bien liquidadas	Mal liquidadas
Cantidad de días	81	295
Porcentaje	21,54 %	78,46 %



RECOMENDACIONES

1) Sin prejuicio de ampliar las recomendaciones, se insta por lo pronto, a reforzar controles en cada ámbito de trabajo a fines de dar cumplimiento a la normativa vigente y advertir cualquier inconsistencia en forma oportuna y aplicar los correctivos necesarios.
2) A los fines de un efectivo control y que no se produzcan situaciones que evadan al mismo, se recomienda que sin excepción todas las movilidades

de la repartición cuenten con dispositivos GPS que permitan realizar su seguimiento y obtener en forma permanente los correspondientes posicionamientos.

3) En lo que refiere específicamente a las movilidades livianas, cabe recomendar que cada dependencia en particular, tenga acceso exclusivo al sistema GPS Gestya en lo que refiere el control de los movimientos y posicionamientos de las unidades livianas afectadas a su jurisdicción. Lo expresado precedentemente contribuiría a supervisar del debido uso de las movilidades y a su vez controlar que las liquidaciones de viáticos móviles, se realice en el marco de la normativa vigente.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- Copia de la liquidación del viático móvil de las salidas en comisión de servicio que emite el sistema “Comisiones de Servicio”.
- Copia de documentación suministrada por la Dirección General de Recursos Humanos.
- Copia de la información brindada por el sistema de posicionamiento GPS.
- Esta auditoria hace resguardo de las copias digitales de la información brindada por el sistema de posicionamiento GPS de cada una de las comisiones de servicio analizadas.